

1505019-80.2020.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... desta Corte, no que diz respeito ao furto privilegiado, considera, como de pequeno valor, o bem que não ultrapasse o importe de um salário mínimo.

Precedentes." (Superior Tribunal de Justiça, HC 375.220/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

O produto do crime foi avaliado entre R\$ 50,00 e R\$ 60,00, montante próximo a 5% do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1505019-80.2020.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505019-80.2020.8.26.0625

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE MARCONDES CARRO

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Simone Marcondes Carro foi denunciada pelo Ministério Público porque, no dia 8 de julho de 2020, em horário não determinado, na Rua Anacleto Rosas Júnior, n. 60, Três Marias, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo mediante artifício ardil, induziu em erro a vítima Eliege de Faria, dela obtendo vantagem indevida no importe de R\$ 57,50, referente à compra de um açaí.

Segundo apurado pela acusação, a vítima trabalha no ramo alimentício e vende a bebida açaí por meio de rede social na internet, na qual faz atendimento dos clientes e entrega em domicílio.

Na data dos fatos, a ré entrou em contato por meio de mensagens de telefone e solicitou o produto, cuja venda perfez o valor de R\$ 57,50. Durante a tratativa, agindo de forma ardilosa, a acusada induziu a vítima em erro, solicitando dados bancários para fazer uma transferência e adquirir o alimento.

Acreditando na ré, a vítima passou seus dados bancários, momento em que aquela simulou um falso agendamento de transferência e enviou a ela o extrato da operação bancária.

Todavia, tendo em vista que o dinheiro não foi creditado na conta indicada, a vítima entrou em contato com a ré para cobrar o valor devido. Novamente, a ré ludibriou a vítima e efetuou dois agendamentos simulando o pagamento, sendo um por transferência bancária e outro por meio de aplicativo "PicPay", porém, o dinheiro não foi creditado.

Apurou-se, ainda, que a ré já agiu com o emprego do mesmo modus operandi contra outros estabelecimentos comerciais, sempre simulando falso agendamento bancário, enganando outras vítimas.

Busca, assim, a condenação da ré como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal.

Oferecida e homologada a transação penal (fls. 88/89), a ré não foi localizada para intimação nem comprovou o cumprimento das medidas impostas (fls. 115). Assim, o Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 118/121), que foi recebida às fls. 122/123.

Citada (fls. 128), a ré apresentou resposta escrita à acusação às fls. 132/134.

Designou-se audiência, ocasião em que foi ouvida a vítima e a ré foi interrogada, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a condenação da ré nos termos da denúncia. Destacou que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Enfatizou que o pagamento não foi comprovado pela ré. Pleiteou a pena no mínimo legal a ser cumprida em regime inicial aberto. Defendeu a diminuição da reprimenda com base no § 1º, do artigo 171, do Código Penal e consequente aplicação de pena de multa isolada.

A Defensoria Pública pleiteou a absolvição da ré com base no princípio da insignificância. Reiterou os argumentos formulados em sede de resposta à acusação. Subsidiariamente, pediu a imposição de pena mínima e redução máxima, conforme forma privilegiada. Defendeu a aplicação de pena isolada de multa. Rogou pela manutenção da ré em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública condicionada à representação (fls. 44), por meio da qual o Ministério Público atribuiu à ré a autoria de estelionato, dando-a como incurso nas penas previstas no artigo 171, caput, do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em boletim de ocorrência (fls. 3/4), termo de declarações (fls. 5, 44 e 56), capturas de tela relativas à conversas via aplicativo Whatsapp e Facebook (fls. 6/27) e nos depoimentos colhidos em juízo.

Ouvida em juízo, a vítima Eliege de Faria narrou que a ré solicitou a entrega de um alimento, o que foi feito. Aduziu que, após a entrega do alimento, verificou que o pagamento não havia sido feito. Entrou em contato com a ré, mas ela disse que estava em outra cidade e outra pessoa iria pagar. Posteriormente, percebeu que a acusada agendou o pagamento sem dinheiro em conta, razão pela qual não recebeu o dinheiro. Disse que a acusada pediu novamente alimento com ela. Nessa ocasião,

decidiu anotar o pedido e ir cobrar pessoalmente ambos os valores devidos. Asseverou que a filha da acusada desceu para receber o pedido e conversaram. Disse que a ré a expulsou do local e reclamou de sua conduta. Afirmou que a polícia foi acionada. Asseverou que foi acionada pela polícia a comparecer ao distrito policial, pois a ré aduziu que havia quitado o débito, mas não recebeu qualquer valor.

Interrogada, a ré Simone Marcondes Carro concordou com a narrativa da vítima. Confirmou que fez um pedido e não efetuou o pagamento. Contou que a vítima foi à sua casa para exigir o pagamento, mas não a ofendeu. Disse que o pagamento foi feito via "pix" e "Picpcay" por seu genro Alexandre, pois ela não tinha dinheiro em conta. Não se recorda qual o valor foi transferido, mas acredita que seja em torno de R\$ 60,00. Disse que respondeu criminalmente a outro processo e está efetuando o pagamento acordado. Admitiu que errou.

Em relação à defesa técnica, forçoso reconhecer que no caso em exame não se afigura cabível a aplicação do princípio da insignificância.

Sabido que o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial (que não consta da lei posta) e tem natureza jurídica de causa suprallegal de exclusão de tipicidade material.

Acerca da aplicação do referido princípio, o Ministro Celso de Melo idealizou quatro requisitos objetivos que devem estar presentes para o seu reconhecimento, o que foi encampado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além desses requisitos objetivos, há um critério subjetivo a ser analisado. Não se aplica o princípio da insignificância a réus reincidentes ou que respondam a processos e inquéritos, consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal e da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, como se lê:

"Sentenciados reincidentes na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. (...)" (STF. 2º Turma. HC 117083, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25.02.2014).

"Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, conseqüentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. No caso, há comprovação da existência de outros inquéritos policiais em seu desfavor, inclusive da mesma atividade criminosa. (...)" (STJ, AgRg no AREsp 332.960/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22.10.2013).

No caso concreto, é possível concluir que a ré não faz jus à aplicação do princípio. Verifica-se da folha de antecedentes (fls. 65/70) e de simples consulta ao portal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, menos de uma semana após os fatos aqui apurados, a ré praticou conduta semelhante visando à obtenção ilícita de produtos de higiene pessoal e cosméticos, razão pela qual foi definitivamente condenada criminalmente (processo n. 1505478-82.2020.8.26.0625), fato que afasta o reconhecimento da bagatela.

Encerrada a instrução probatória, resultou devidamente comprovado que, mediante meio fraudulento, artifício ou ardil, a ré obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio.

A doutrina de Rogério Sanches Cunha nos ensina que "pune-se aquele que, por meio da

'astúcia', 'da esperteza', do 'engodo', da 'mentira', procura despojar a vítima do seu patrimônio fazendo com que esta entregue a coisa visada espontaneamente, evitando, assim, retirá-los por meios violentos. Em suma, o agente busca lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura" (Manual de Direito Penal – Parte Especial, 8ª edição, Jus Podivm).

Incontroverso nos autos que a acusada adquiriu alimentos sem efetuar o devido pagamento, apenas mediante a apresentação de meros comprovantes de agendamento de transferência bancária, que nunca se concretizou (fls. 19 e 27).

Conforme documentos e "prints" apresentados pela vítima (fls. 6/27), por pelo menos duas vezes a ré negociou a aquisição de alimentos por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, mas não efetivou o pagamento correspondente, se limitando a agendar a transferência dos valores para o dia seguinte, mas as transações bancárias nunca foram concretizadas.

Interrogada em juízo, a acusada disse que o pagamento foi feito posteriormente por intermédio de outro aparelho de celular e com recursos oriundos de conta bancária de terceiros, mas deixou e apresentar qualquer comprovante que corroborasse sua assertiva.

A ofendida, por sua vez, enfatizou que jamais recebeu quaisquer valores da ré, que chegou a comparecer pessoalmente à residência dessa para receber o montante devido. Todavia, ao tentar contato com a acusada, foi expulsa do local e acionou a polícia.

O estelionato se perfaz com a ação fraudulenta e o dolo específico na obtenção de vantagem ilícita. O conjunto probatório demonstrou, assim, que a ré obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, por meio fraudulento.

Sem efetuar o devido pagamento, a acusada utilizou meros comprovantes de agendamentos bancários para adquirir para si alimentos comercializados pela vítima. Os valores nunca foram transferidos à ofendida, razão pela qual amargou prejuízo financeiro decorrente da entrega de mercadorias.

Importante ressaltar que, no caso concreto, há que se reconhecer o redutor previsto no artigo 171, § 1º, combinado com o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, que rezam: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º"; "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

Constata-se do processo que a ré, ao menos à época dos fatos, era tecnicamente primária (fls. 65/67).

Observo, também, que o objeto do estelionato é de pequeno valor. Há rememorar, neste momento, que a coisa de pequeno valor é aquela que não ultrapassa o montante do salário mínimo vigente à época dos fatos, consonante pacificado na jurisprudência:

"A jurisprudência desta Corte, no que diz respeito ao furto privilegiado, considera, como de pequeno valor, o bem que não ultrapasse o importe de um salário mínimo. Precedentes." (Superior Tribunal de Justiça, HC 375.220/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

O produto do crime foi avaliado entre R\$ 50,00 e R\$ 60,00, montante próximo a 5% do salário mínimo vigente à época (R\$ 1.045,00 em 2020).

Analizadas as teses da acusação e da defesa, conclui-se que a ré era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade a vir em seu socorro.

A prova é certa, segura e demonstra o cometimento do crime pela ré, que deve, assim, responder pelo ato ilícito praticado.

Estabelecida a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, o que faço em observância ao artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente ao princípio da individualização da pena.

Na detida análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, observa-se que a culpabilidade da ré se mostra normal à espécie.

Ao tempo do crime, a ré era tecnicamente primária (fls. 65/67). Não há elementos para aferir sua conduta social, tampouco sua personalidade. Os motivos do crime são afetos aos delitos patrimoniais, nada havendo a ser valorado. As circunstâncias e as consequências da infração penal não exorbitam o esperado. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho inalterada a reprimenda.

Na fase derradeira do cálculo, ausentes causas de aumento, verifica-se a presença da causa de diminuição prevista no artigo 171, § 1º, combinado com o artigo 155, § 2º, do Código Penal, conforme consta da fundamentação. Observo que a aplicação isolada da pena de multa se mostra incompatível e desproporcional à finalidade da reprimenda, pois a ré já havia sido agraciada com a transação penal, mas deixou de cumprir as condições. Somado a isso, após os fatos apurados nos presentes autos, a ré tornou a praticar a mesma conduta em detrimento de outras vítimas, dessa vez com prejuízo muito superior (processo n. 1505478-82.2020.8.26.0625).

Assim, o reconhecimento do privilégio permite tão somente a diminuição da reprimenda na fração de 2/3, atingindo 4 meses de reclusão, além de 3 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 3º e 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira da ré, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a ré preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Como se verifica, a pena é menor que 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A acusada é primária e sua culpabilidade, conduta social e personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente.

Assim, substituo a pena de reclusão por uma restritiva de direitos, consistente na limitação de fim de semana. Novamente, não se vislumbra a possibilidade de substituição apenas por multa, pois a medida se mostra insuficiente para os fins a que se destina a pena, nos termos da fundamentação acima explicitada.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo a ré esteve em liberdade e, em razão da diminuta quantidade da pena, foi fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, incompatível com a custódia cautelar, além de ter sido a reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos.

A ré não esteve presa por este processo, razão pela qual é inaplicável o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Defiro a gratuidade da justiça. Com efeito, a acusada foi atendida pela Defensoria Pública, que analisou as circunstâncias financeiras por meio de triagem, que se adota por parâmetro para o deferimento da medida.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804 do Código de Processo Penal.

Comunique-se a vítima acerca desta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar a ré Simone Marcondes Carro à pena de 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, como incursa no artigo 171, § 1º, combinado com o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal, , iniciando-se o cumprimento em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, sendo concedido à ré o direito de recorrer em liberdade, condenando-a, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) oficial ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- b) oficial ao IIRGD comunicando a condenação da ré;
- c) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA